

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת דוד ביטן

יבון אזולאי
זאב אלקין
ישראל אייכלר
שלום דנינו
ששון ששי גואטה
אופיר כץ
מיכל מרים וולדיגר
אברהם בצלאל
חנוך דב מלביצקי
משה פסל
פנינה תמנו
רון כץ
אליהו ברוכי

פ/25/4317

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – מניעת הפעלת השפעה בלתי הוגנת בעת הכרזה על מצב חירום),

התשפ"ד-2024

תיקון סעיף 3 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

"(ג) (1) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יראו עוסק כמי שהפעיל השפעה בלתי הוגנת, אם בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום, הציע, הציג או מכר לצרכן שירות הניתן בידי עוסק המנוי בתוספת השנייה, שירות חיוני אחר או טובין, במחיר העולה באופן משמעותי וחריג על המחיר הממוצע של השירות או הטובין כאמור כפי שנמכרו על ידו בשלושת החודשים שקדמו להכרזה על מצב חירום (בפסקה זו – המחיר הממוצע).

(2) לעניין פסקה (1) –

(א) נמכרו השירות או הטובין על ידי העוסק בתקופה קצרה משלושת החודשים שקדמו להכרזה על מצב חירום – יחושב המחיר הממוצע לפי אותה תקופה;

(ב) לא נמכרו השירות או הטובין על ידי אותו עוסק בשלושת החודשים שקדמו להכרזה על מצב חירום, או שלא מסר ידיעה או מסמך שדרש הממונה או המפקח לפי סעיף 21(2) לצורך פיקוח על ביצוע ההוראות לפי פסקה זו, יחושב המחיר הממוצע כמחיר הממוצע של השירות או הטובין בשלושת החודשים שקדמו להכרזה על מצב חירום, כפי שנמכר על ידי עוסקים אחרים בעלי מאפיינים דומים לאלה של אותו עוסק;

(ג) לא נמכרו הטובין על ידי אותו עוסק ועל ידי עוסקים אחרים בעלי מאפיינים דומים לו בשלושת החודשים שקדמו להכרזה על מצב חירום, יחושב המחיר הממוצע כמחיר הממוצע של מוצר דומה לאותם טובין כפי שנמכר על ידי אותו עוסק בתקופה האמורה; לעניין זה, יראו מוצר כדומה לאותם טובין אם השימוש בו דומה לשימוש שנעשה בהם והוא זהה להם במשקלו ובגודלו.

(3) על אף האמור בפסקה (1), לא יראו עוסק שביצע את האמור בסעיף קטן זה כמי שהפעיל השפעה בלתי הוגנת אם התקיים אחד מאלה:

(א) העלייה במחיר השירות או הטובין נעשתה לפי דין או לפי

הסכם בין עוסק לצרכן שנחתם טרם הכרזה על מצב חירום;

(ב) העלייה במחיר השירות או הטובין נובעת מהתייקרות

העלויות שבהן העוסק נדרש לשאת כדי לספק את השירות או

את הטובין.

(4) בסעיף קטן זה, "הכרזה על מצב חירום" – כל אחת מאלה:

(א) הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9 לחוק

ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951;

(ב) הכרזה על אירוע חירום אזרחי לפי סעיף 90 לפקודת

המשטרה;

(ג) הכרזה על מחלה מידבקת מסוכנת לפי סעיף 20(1)

לפקודת בריאות העם, 1940.

תיקון סעיף 21ג 2. בסעיף 21ג(א)(1) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ו-(ג)".

תיקון סעיף 22ג 3. בסעיף 22ג לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ב)(3), אחרי "כאמור בסעיף 3(ב)" יבוא " או (ג)" ובמקום

"שבו" יבוא "בסעיף קטן (ב) האמור";

(2) בסעיף קטן (ג)(1), אחרי "בשל הפרת סעיף 3(א)" יבוא "או (ג)".

תיקון סעיף 23 בסעיף 23(א)(2) לחוק העיקרי, אחרי "בסעיף 3(ב)" יבוא "למעט סעיף קטן

(ג)".

דברי הסבר

בכלל, תמחור של מוצרים צריך להיעשות בהתאם לכוחות השוק ובהתאם להיצע ולביקוש, לעיתים במצב חירום עשוי להתעורר צורך בהתערבות רגולטורית שמטרתה למנוע העלאת מחירים משמעותית וחריגה ביחס למחיר המקובל תוך ניצול המצב, ולהבטיח שאותו מוצר או שירות יהיה נגיש לכלל האוכלוסייה בתקופת מצב החירום.

לנוכח האמור מוצע לתקן את סעיף 3 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן – החוק). סעיף 3(ב)

לחוק מונה רשימת סגורה של מעשים שביצועם מהווה השפעה לא הוגנת. מוצע להוסיף לסעיף 3 את סעיף קטן (ג), הקובע כי בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום, יראו עוסק המציע, מציג או מוכר שירות המנוי בתוספת השנייה לחוק, שירות חיוני אחר או טובין, במחיר העולה באופן משמעותי וחריג על מחירו הממוצע, כמי שמפעיל השפעה בלתי הוגנת. יצוין כי מצב חירום לעניין החוק המוצע הוא מצב חירום ביטחוני, אירוע חירום אזרחי הכולל גם אסונות טבע וכן מצב חירום בריאותי (דוגמת המצב ששרר בעת מגיפת הקורונה).

עוד מוצע לקבוע את המקרים שבהם לא יראו עוסק שביצע את האמור בסעיף קטן (ג) כמי שהפעיל השפעה בלתי הוגנת. זאת, כאשר העלאת המחיר נעשתה לפי דין, או לפי הסכם בין עוסק לצרכן, שנחתם טרם ההכרזה על מצב חירום וכן במקרים שבהם העלייה במחיר השירות או הטובין נובעת מהתייקרות העלויות שבהן העוסק נדרש לשאת כדי לספק את השירות או את הטובין.

כמו כן, מוצע להסמיך את הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן להוציא צו להפסקת הפרה לפי סעיף 21ג לחוק, על הפרה של סעיף 3(ג) המוצע.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ג' באדר א' התשפ"ד (12.02.2024)